

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1746/2532

นางสาว เพ็ญแข แซ่โง หรือแซ่ ผ่าน กับ
พวก

พันตำรวจโท ธีระวัฒน์ ตุ่ม เงิน

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 243 (1)

พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2496 มาตรา 7 (3)

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 มาตรา ข้อ 1

นาง ป. มารดาโจทก์ทั้งสามเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้สัญชาติไทยตาม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2456 มาตรา 3 และนาง ป. เป็นบุตรคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง นาง ป.จึงไม่ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 เมื่อนาง ป. คนสัญชาติไทย อยู่กินฉันสามีภรรยา กับนาย ก. คนญวนอพยพโดยไม่จดทะเบียนสมรส โจทก์ทั้งสาม จึงมีบิดาไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ทั้งสามเกิดที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีย่อมได้ สัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 7(3) บุตรที่เกิดในราชอาณาจักรไทยจะถูกถอนสัญชาติไทยโดยเหตุที่บิดาเป็นคน ต่างด้าวตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 นั้น จะต้องปรากฏว่าคนต่างด้าวนั้น เป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เมื่อนาง ป. มารดาของโจทก์ทั้งสามไม่ใช่คน ต่างด้าว และนาย ก. ก็มีใช้บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ทั้งสาม กรณีจึงไม่ ต้องด้วยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 อันจะเป็นผลให้โจทก์ทั้งสามถูกถอน สัญชาติไทยโจทก์ทั้งสามจึงยังคงมีสัญชาติไทย.

เมื่อ พ.ศ. 2522 มารดาโจทก์ทั้งสามได้ขอให้เจ้าหน้าที่เพิกถอนชื่อโจทก์ทั้งสามออกจากทะเบียนบ้านคนญวนอพยพแต่เจ้าหน้าที่ไม่จัดการให้โดยโต้แย้งว่าโจทก์ทั้งสามเป็นคนต่างด้าวเช่นนี้ แม้จำเลยเข้ารับตำแหน่งหัวหน้ากิจการคนญวนอพยพเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2525 ตลอดมาถึงวันฟ้องก็ตาม ตราบใดที่โจทก์ทั้งสามมีสัญชาติไทยแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคนญวนอพยพได้ให้จำเลยถอนชื่อออกแต่จำเลยไม่จัดการให้ย่อมถือได้ว่าโจทก์ทั้งสามถูกโต้แย้งสิทธิตลอดมา จึงมีสิทธิฟ้องจำเลยในฐานะหัวหน้าสำนักงานกิจการคนญวนอพยพ จังหวัดอุบลราชธานี.

ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 243(1) ศาลอุทธรณ์จะพิพากษายกคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปเพื่อให้พิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่นั้น อยู่ในดุลพินิจว่ามีเหตุอันสมควรหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีพอวินิจฉัยได้แล้ว ศาลอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจพิพากษาหรือมีคำสั่งเองได้โดยไม่ต้องย้อนสำนวน.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามเป็นคนสัญชาติไทยโดยเกิดในราชอาณาจักรไทย ไม่ปรากฏบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2514 จำเลยในฐานะหัวหน้าสำนักงานกิจการคนญวนอพยพจังหวัดอุบลราชธานีได้อ้างว่าโจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นคนต่างด้าว และเพิ่มชื่อของโจทก์ทั้งสองลงในทะเบียนบ้านคนญวนอพยพ เมื่อโจทก์ที่ 3 เกิดมา จำเลยได้อ้างว่า โจทก์ที่ 3 เป็นคนต่างด้าวและเพิ่มชื่อโจทก์ที่ 3 ลงในทะเบียนบ้านคนญวนอพยพดังกล่าว โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยถอนชื่อโจทก์ทั้งสามออกจากทะเบียนบ้านคนญวนอพยพ แต่จำเลยยืนยันว่า โจทก์ทั้งสามเป็นคนญวนอพยพ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้พิพากษาว่าโจทก์ทั้งสามเป็นคนสัญชาติไทย ให้จำเลยถอน

ชื่อโจทก์ทั้งสามออกจากทะเบียนบ้านคนญวนอพยพเลขที่ 104/8 ถนนอุปราษ ตำบล
ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี

จำเลยให้การว่าโจทก์มีบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายชื่อนายภูโง ซึ่งเป็นคน
สัญชาติญวนเกิดนอกราชอาณาจักรและหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรการกระทำ
ของจำเลยเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย การได้สัญชาติและเสียสัญชาติ
ของคนต่างด้าวย่อมเป็นไปตามกฎหมาย ไม่ได้เกิดจากการกระทำของจำเลย ในปี
พ.ศ. 2514 จำเลยไม่เคยอ้างว่า โจทก์ทั้งสามเป็นคนสัญชาติญวนและไม่เคยเพิ่มชื่อ
โจทก์ลงในทะเบียนบ้านคนญวนอพยพ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จำเลยยัง
ไม่ได้มารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว โจทก์ทั้งสามไม่เคยบอกกล่าวให้จำเลยทราบ
ว่า ตนเป็นคนสัญชาติไทยและไม่เคยบอกให้จำเลยถอนชื่อตนออกจากทะเบียนบ้าน
คนญวนอพยพ และการที่โจทก์ทั้งสามอ้างว่าตนถูกโต้แย้งสิทธิมาตั้งแต่พ.ศ. 2514
แต่เพิ่งจะฟ้องคดีนี้ซึ่งล่วงเลยเวลากว่า 10 ปี คดีของโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า โจทก์ทั้งสามเป็นบุคคลมีสัญชาติไทยให้ถอนชื่อ
โจทก์ทั้งสามออกจากทะเบียนบ้านคนญวนอพยพเลขที่ 104/8 ถนนอุปราษ ตำบลใน
เมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นางปราณีหรือแอมแซ่ผ่าน เป็นบุตร
นายยีนและนางเกี้ยว แซ่ผ่าน คนต่างด้าวซึ่งได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยได้รับ

อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองซึ่งมีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว นางปราณีเกิดที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2490 ตามทะเบียนบ้านเอกสารหมายเลข 2 และมีบัตรประจำตัวประชาชนตามภาพถ่ายหมายเลข 4 เมื่อพ.ศ. 2508 นางปราณีอยู่กินฉันสามีภรรยา กับนายภูหรือสมศักดิ์ แซ่โง่คนญวนอพยพโดยมิได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรเกิดด้วยกัน 3 คน คือโจทก์ที่ 1 เกิดเมื่อ พ.ศ. 2509 โจทก์ที่ 2 เกิดเมื่อ พ.ศ. 2512 โจทก์ที่ 3 เกิดเมื่อ พ.ศ. 2516 ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2514 สำนักงานกิจการคนญวนอพยพได้ใส่ชื่อนายภู นางปราณี กับโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ในทะเบียนบ้านคนญวนอพยพเลขที่ 104/8 ถนนอุปราชม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และเมื่อโจทก์ที่ 3 เกิดมาเจ้าหน้าที่ได้อ้างว่าโจทก์ที่ 3 เป็นคนต่างด้าว และเพิ่มชื่อโจทก์ที่ 3 ลงในทะเบียนบ้านคนญวนอพยพดังกล่าว

จำเลยฎีกาในข้อแรกว่า นางปราณีเป็นคนต่างด้าวเพราะมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว จึงไม่อาจได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 โจทก์ทั้งสามเป็นบุตรนางปราณี และนายภู คนญวนอพยพโดยบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสโจทก์ทั้งสามจึงไม่ได้สัญชาติไทยเช่นเดียวกับนางปราณีตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นว่า นางปราณีมารดาโจทก์ทั้งสามเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2456 มาตรา 3 และนางปราณีเป็นบุตรคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองนางปราณีจึงไม่ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 เมื่อนางปราณีคนสัญชาติไทยอยู่กินฉันสามีภรรยา กับนายภูคนญวนอพยพโดยไม่จดทะเบียนสมรส โจทก์ทั้งสาม จึงมีบิดาไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ทั้งสามได้สัญชาติไทย เพราะเกิดในราชอาณาจักรไทย ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 7(3)บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยจะถูกถอนสัญชาติไทยโดยเหตุที่บิดาเป็นคนต่างด้าวตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 นั้น จะ

ต้องปรากฏว่าคนต่างด้าวนั้นเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เมื่อนางปราณี มารดาของโจทก์ทั้งสามไม่ใช่คนต่างด้าว และนายภูก็มีใช้บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ของโจทก์ทั้งสาม กรณีจึงไม่ต้องด้วยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 อันจะเป็น ผลให้โจทก์ทั้งสามถูกถอนสัญชาติไทย โจทก์ทั้งสามจึงยังคงมีสัญชาติไทย ฎีกา จำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาต่อไปว่า โจทก์ทั้งสามไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยในฐานะส่วนตัวหรือ ในฐานะตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานกิจการคนญวนอพยพจังหวัดอุบลราชธานี เพราะไม่มีการโต้แย้งสิทธิใด ๆ ของโจทก์ทั้งสาม และคดีขาดอายุความ นั้น ได้ความว่า เมื่อ พ.ศ. 2522 มารดาโจทก์ทั้งสามได้ขอให้เจ้าหน้าที่เพิกถอนชื่อโจทก์ทั้งสามออกจาก ทะเบียนบ้านคนญวนอพยพ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดการให้โดยโต้แย้งว่าโจทก์เป็นคน ต่างด้าวเช่นนี้ เห็นว่าแม้จำเลยเข้ารับตำแหน่งหัวหน้ากิจการคนญวนอพยพเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2525 ตลอดมาจนถึงวันฟ้องก็ตาม ตราบใดที่โจทก์ทั้งสามมีสัญชาติไทย แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคนญวนอพยพได้ให้จำเลยถอนชื่อออก แต่จำเลยไม่จัดการ ให้อยู่ยอมถือว่าโจทก์ทั้งสามถูกโต้แย้งสิทธิตลอดมาจึงมีสิทธิฟ้องจำเลยในฐานะ หัวหน้าสำนักงานกิจการคนญวนอพยพ จังหวัดอุบลราชธานี และคดีไม่ขาดอายุความ ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาข้อสุดท้ายว่า ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยประเด็นเดียว ว่าโจทก์ทั้งสามไม่มีอำนาจฟ้อง ศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจวินิจฉัยถึงประเด็นเรื่อง สัญชาติและอายุความ เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 242 ให้ อำนาจพิพากษายืนยก กลับ และแก้ในปัญหาที่ศาลชั้นต้นพิพากษาเท่านั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243 บัญญัติว่า "ให้ศาลอุทธรณ์มี อำนาจดังต่อไปนี้ด้วยคือ (1) เมื่อคดีปรากฏเหตุที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยคำพิพากษา และคำสั่งและศาลอุทธรณ์เห็นว่ามีเหตุอัน

สมควรก็ให้ศาลอุทธรณ์มีอำนาจยกคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นนั้นเสีย แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลชั้นต้นเพื่อให้พิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่..." ตามมาตรา 243(1)นี้ ศาลอุทธรณ์จะพิพากษายกคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปเพื่อให้พิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่นั้น อยู่ในดุลพินิจว่ามีเหตุอันสมควรหรือไม่เมื่อข้อเท็จจริงในคดีพอวินิจฉัยได้แล้ว ศาลอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจพิพากษาหรือมีคำสั่งเองได้โดยไม่ต้องย้อนสำนวน ฎีกาจำเลยข้อนี้ ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(พนม พ่วงภิญโญ-สุทิน นนทแก้ว-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ